ව්‍යාපාර සංවිධාන

4වන ඒකකය

සංවිධානයක් යනු

පොදු අරමුණක් ඉටුකර ගැනීම සඳහා ඒකරාශී වී සිටින පුද්ගල කණ්ඩායමකින්සැදුම්ලත් සමාජ ඒකකයක් සංවිධානයක් වේ.
නිදසුන් : පාසල, පන්සල, පල්ලිය, වෙළෙඳ සැල

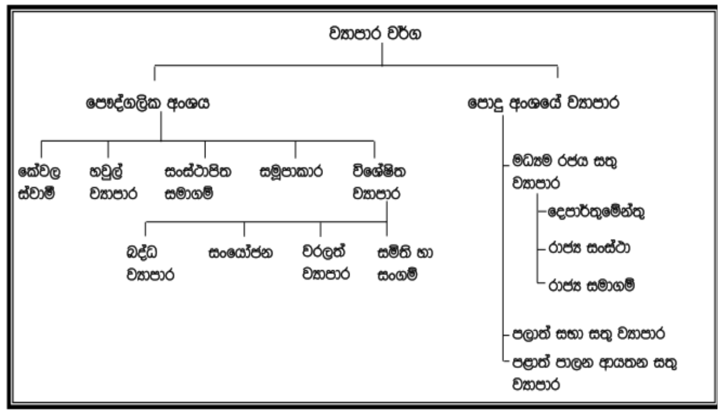
විධිමත් සංවිධානයක දැකිය හැකි පොදු ලක්ෂණ

- අරමුණක් තිබීම
- පුද්ගලයින් සිටීම
- සංවිධාන ව්‍යුහයක් පැවතීම

ව්‍යාපාර සංවිධානයක් යනු

ලාභ ඉපයීම හෝ සමාජ සුභසාධනය අරමුණු කර ගෙන භාණ්ඩ හා සේවානිෂ්පාදනය කිරීම, බෙදාහැරීම හා අලෙවි කිරීමේ නිරත ව්‍යවසායන් ව්‍යාපාරසංවිධාන වේ.

හිමිකාරිත්වය මත ව්‍යාපාර සංවිධාන වර්ග කිරීම.



කේවල ස්වාමී ව්‍යාපාර

හිමිකාරත්වය තනි පුද්ගලයකු සතු වන ව්‍යාපාර කේවල ස්වාමි ව්‍යාපාර වේ

කේවල ස්වාමි ව්‍යාපාරවල විශේෂ ලක්ෂණ

- අයිතිකරු විසින් තනි ව ප්‍රාග්ධනය සපයා ගැනීම
- කළමනාකරණ තීරණ ගනු ලබනුයේ අයිතිකරු විසින් වීම
- අයිතිකරුගේ අසීමිත වගකීම
- ව්‍යාපාරයට නෛතික පුද්ගලභාවයක් නොමැති වීම
- ලියාපදිංචිය අනිවාර්ය නොවීම
- ලාභ හෝ අලාභ තනි ව භුක්ති විඳීම
- අවදානමට තනි ව මුහුණ දීම
- අඛණ්ඩ පැවැත්මක් නොමැති වීම
- ගිණුම් තැබීම අනිවාර්ය නොවීම
- ව්‍යාපාරය නමින් බදු ගෙවීමක් සිදු නොවීම

කේවල ස්වාමි ව්‍යාපරවල දැකිය හැකි වාසි

- පහසුවෙන් ආරම්භ කළ හැකි වීම
- සියලු ලාභ අයිතිකරු සතු වීම
- ස්වාධීන තීරණ ගත හැකි වීම
- බලපවත්වනු ලබන නීතිරීති හා රෙගුලාසි අවම වීම
- ව්‍යාපාරික තොරතුරුවල රහස්‍යභාවය ආරක්ෂා වීම
- ව්‍යාපාරය පහසුවෙන් අවසන් කළ හැකි වීම
- ගනුදෙනුකරුවන් සමග සෘජු සම්බන්ධතා පවත්වාගත හැකි වීම
- පාලනය පහසු වීම

කේවල ස්වාමි ව්‍යාපාරවල දක්නට ඇති සීමා

- අයිතිකරුගේ අසීමිත වගකීම
- ප්‍රාග්ධනය සපයා ගැනීමේ දී දුෂ්කරතා මතු වීම
- අයිතිකරු විසින් ම තීරණ ගනු ලබන නිසා ඒවා අසාර්ථක විය හැකි වීම
- නෛතික පුද්ගලභාවයක් නොමැති වීම
- අඛණ්ඩ පැවැත්මක් නොමැති වීම
- ව්‍යාපාරය පුළුල් වන විට කළමනාකරණය අපහසු වීම
- අලාභ තනි ව භුක්ති විඳීමට සිදු වීම

කේවල ස්වාමී ව්‍යාපාරයක් ලියාපදිංචි කිරීම

කේවල ස්වාමි ව්‍යාපාරයක් එහි අයිතිකරුගේ සම්පූර්ණ නමින් හැර වෙනත්නමකින් පවත්වා ගෙන යන්නේ නම් 1918 අංක 6 දරණ ව්‍යාපාර නාම ආඥාපනත පදනම් කොට ගෙන ප්‍රදේශයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයෙන් සිදු කරගත හැකි ය.

එසේ ලියාපදිංචි කරන්නේ නම් පහත ක්‍රියාපටිපාටිය අනුගමනය කළ යුතු ය.°

- ව්‍යාපාරය ආරම්භ කිරීමට අපේක්ෂා කරනු ලබන ප්‍රදේශයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයෙන් කේවල ස්වාමි ව්‍යාපාර නාමයක් ලියාපදිංචි කිරීමසඳහා වූ ඉල්ලුම් පත්‍රය ලබා ගැනීම
- අදාළ ප්‍රදේශයේ (ග්‍රාම සේවා වසමේ) ග්‍රාම නිලධාරීගෙන් ව්‍යාපාර නාම ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා වූ වාර්තාව ලබා ගැනීම
- ග්‍රාම නිලධාරි සහතික කළ වාර්තාව සහ සම්පූර්ණ කරන ලද ආකෘතිපත්‍රය ලියාපදිංචියට අදාළ ගාස්තු ද සමග ප්‍රාදේශීය ලේකම් වෙත භාරදීම°ප්‍රාදේශීය ලේකම් විසින් ඉහත කරුණු සලකා බැලීමෙන් අනතුරු වව්‍යාපාර නාමයලියාපදිංචි කිරීමේ සහතිකය නිකුත් කිරීම

හවුල් ව්‍යාපාර

ලාභ ඉපැයීමේ අරමුණින් ව්‍යාපාරයක් පවත්වා ගෙන යන පුද්ගලයින් අතර පවත්නා සම්බන්ධය හවුල් ව්‍යාපාරයක් වේ.

හවුල් ව්‍යාපාරයක් අනිවාර්ය ලක්ෂණ

- ලාභ ලැබීමේ අරමුණක් තිබීම
- ව්‍යාපාර කටයුත්තක් පැවතීම
- පුද්ගලයින් සිටීම
- අන්‍යොන්‍ය සම්බන්ධතාවක් (එකඟතාවක්) තිබීම
- අන්‍යෝන්‍ය නියෝජ්‍යත්වයක් තිබීම.

හවුල් ව්‍යාපාරයේ අනෙකුත් ලක්ෂණ

- අවම හවුල්කරුවන් සංඛ්‍යාව 2ක්හා උපරිමය 20කට සීමා වීම. වෘත්තිය හවුල් ව්‍යාපාරයක උපරිමය සීමා කර නැත.
- හවුල්කරුවන් විසින් සාමූහිකව ප්‍රාග්ධනය සපයා ගැනීම
- සාමූහිකව තීරණ ගැනීම
- හවුල්කරුවන්ගේ වගකීම අසීමිත වීම
- ව්‍යාපාරයට නෛතික පුද්ගලභාවයක් නොමැති වීම
- ලියාපදිංචිය අනිවාර්ය නොවීම
- අවදානමට සමූහිකව මුහුණ දීම
- අඛණ්ඩ පැවැත්මක් නොමැති වීම
- ගිණුම් තැබීම අනිවාර්ය නොවීම
- ව්‍යාපාරය නමින් බදු ගෙවීමක් සිදු නොවීම

හවුල් ගිවිසුම

හවුල් ව්‍යාපාරයේ කටයුතු ආරම්භ කොට පවත්වා ගෙන යාම සම්බන්ධයෙන්හවුල්කරුවන් අතර ඇති කර ගනු ලබන එකඟතාව හවුල් ගිවිසුම ලෙස හඳුන්වයි.°හවුල් ගිවිසුමක් වාචික ව, ලිඛිත ව හෝ ව්‍යංගයෙන් ඇති විය හැකි ය.°

හවුල් ඔප්පුව

හවුල්කරුවන් අතර ඇති කර ගන්නා ලිඛිත ගිවිසුම, හවුල් ඔප්පුව හෙවත් හවුල්ව්‍යවස්ථාවලිය ලෙස හඳුන්වයි.

හවුල් ඔප්පුවක ඇතුළත් කරන කරුණු

- ව්‍යාපාරය පිළිබඳ මූලික තොරතුරු
  නිදසුන් : ව්‍යාපාරයේ නම, හවුල්කරුවන්ගේ නම් හා ලිපින, ව්‍යාපාරයේ ස්වභාවය, හවුල් ව්‍යාපාරයේ කාල සීමාව
- ප්‍රාග්ධනය යෙදීම පිළිබඳ විස්තර
- ලාභාලාභ බෙදා ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ තොරතුරු
- හවුල් ව්‍යාපාරයේ පරමාර්ථ
- හවුල්කරුවන්ගේ ගැනිලි පිළිබඳ සීමා
- ප්‍රාග්ධන පොළී හා ගැනිලි පොළී පිළිබඳ තොරතුරු
- හවුල් ව්‍යාපාරය අවසන් කිරීම පිළිබඳ කොන්දේසි
- අමතර ප්‍රාග්ධනය යෙදීම සම්බන්ධ කොන්දේසි
- නව හවුල්කරුවෙකු බඳවා ගැනීමේ දී, සිටින හවුල්කරුවෙකු ඉවත් වයාමේ දී, හවුල්කරුවෙකුගේ මරණයේ දී කටයුතු කරන ආකාරය

1890 හවුල්ව්‍යාපාර ආඥාපනතේ 24 වනවගන්තිය

හවුල් ව්‍යාපාරයක ලිඛිත ගිවිසුමක් නොමැති විටක හෝ ගිවිසුමේ සඳහන්නොවූ කරුණක් සම්බන්ධයෙන් ගැටලුවක් මතු වූ අවස්ථාවක 1890 හවුල්ව්‍යාපාර ආඥාපනතේ 24 වනවගන්තිය ප්‍රකාර ව කටයුතු කළ යුතු වේ.

හවුල් ආඥා පනතේ 24 වන වගන්තියේ සඳහන් කරුණු

- හවුල් ව්‍යාපාරයේ ලාභ හා අලාභ සමාන ව බෙදා ගත යුතු අතර හවුල් ව්‍යාපාරය අවසන් කරන විට ප්‍රාග්ධනය සමාන ව බෙදාගැනීම.
- ව්‍යාපාරය වෙනුවෙන් හවුකරුවන් පෞද්ගලික ව දරන ලද වියදම් ප්‍රතිපූර්ණය කළ යුතුය
- අමතර ප්‍රාග්ධනය සඳහා 5% ක වාර්ෂික පොළියක් හිමි වේ.
- ප්‍රාග්ධනය වෙනුවෙන් පොළියක් හිමි නොවේ.
- කළමනාකරණ කටයුතු වලට සහභාගී වීමට සෑම හවුල්කරුවෙකුට ම අයිතිය ඇත.
- හවුල්කරුවන්ට වේතනයක් හිමි නොවේ.
- සියලු ම හවුල්කරුවන්ගේ කැමැත්ත නැති ව නව හවුල්කරුවෙකු බඳවාගත නොහැකි ය.
- සාමාන්‍ය ගැටලුවකදී හවුල්කරුවන්ගේ වැඩි ඡන්දයෙන් තීරණයක් ගත හැකි අතර, හවුල්ව්‍යාපාර කටයුතුවල ස්වභාවය වෙනස් කෙරෙන කිසිවක් සියලු මහ වුල්කරුවන්ගේ කැමැත්තෙන් තොර ව කළ නොහැකි ය.°
- ගිණුම් පොත් ප්‍රධාන කාර්යාලයේ තැබිය යුතු අතර, ඕනෑ ම අවස්ථාවක දී ඒවා පරීක්ෂා කිරීමට, පිටපත් කර ගැනීමට සියලුම හවුල්කරුවන්ට අවසර තිබිය යුතු ය.

හවුල් ව්‍යාපාරය ලියාපදිංචි කිරීම

කේවල ස්වාමී ව්‍යාපාරයක් ලියාපදිංචි කිරීමේ පටිපාටියට සමාන වේ.

හවුල් ව්‍යාපාරයක වාසි

- පහසුවෙන් ආරම්භ කළ හැකි වීම
- පහසුවෙන් විසුරුවා හැරිය හැකි වීම
- වැඩි ප්‍රාග්ධනයක් රැස් කර ගත හැකි වීම
- කිහිපදෙනෙකුගේ හැකියා හා දක්ෂතා ඒකරාශී කර ගත හැකි වීම
- වගකීම කිහිපදෙනෙකු අතර බෙදී යාම
- සාමූහික වගකීම නිසා ඇති වන උනන්දුව හා කාර්යක්ෂමතාව

හවුල් ව්‍යාපාරයක සීමා

- හවුල්කරුවන්ගේ වගකීම අසීමිත වීම
- හවුල්කරුවන් අතර ඇතිවිය හැකි මතභේද හවුල් ව්‍යාපාරයට අහිතකරලෙස බලපෑම
- එක් හවුල්කරුවෙකුගේ ක්‍රියා කලාපය නිසා සියලු ම හවුල්කරුවන් වගකීමට බැඳීම
- අඛණ්ඩ පැවැත්මක් නොමැති වීම
- නෛතික පුද්ගලභාවයක් නොමැති වීම

Dinusha Kuruwarachchi

හවුල් ව්‍යාපාරයට බලපාන නීති

1. 1918 අංක 6 දරණ ව්‍යාපාර නාම ආඥා පනත

හවුල් කරුවන්ගේ සම්පූණ නමින් හැර වෙනත් නමකින් පවත්වාගෙන යන්නේනම් ලියාපදිංචි කල යුතු බව.

2. 2007 අංක 07 දරණ සමාගම් පනතේ 519 වන වගන්තිය

හවුල් ව්‍යාපාරයක උපරිම හවුල් කරුවන් සංඛ්‍යාව 20ක් බවත් වෘත්තීය හවුල් ව්‍යාපාරයක් උපරිමය සීමා නොවන බවත්

3. 1840 අංක 07 දරණ වංචා වැලැක්වීමේ ආඥා පනත

රු. 1000 වැඩි ප්‍රාග්ධනයක් ආයෝජනය කරන හවුල් ව්‍යාරයකට ලිඛිත ගිවිසුමක් අනිවාර්යෙන්ම පැවතිය යුතු බව

4. 1890 හවුල් ව්‍යාපාර ආඥා පනත

හවුල් ව්‍යාපාරය පරිපාලනයට අදාළ නියමයන් මෙහි ඇතුළත් වේ.

සංස්ථාපිත සමාගම්

සංස්ථාපිත සමාගමක් යනු

2007 අංක 07 දරන සමාගම් පනත යටතේ සංස්ථාගත කරන ලද පුද්ගලයින්ගේඑකතුවක් සමාගමක් ලෙස හැඳින්විය හැකි ය.

සංස්ථාපිත සමාගම්වල සුවිශේෂී ලක්ෂණ

- සමාගම් පනත යටතේ සංස්ථාපනය කරන ලද ස්වාධීන ආයතනයක් වීම
- සමාගමක් එහි සාමාජිකයන්ගෙන් වෙන් වූ නීතිමය ඒකකයක් වීම
- අඛණ්ඩ පැවැත්මක් හෙවත් නිත්‍ය සන්තතික හැකියාව තිබීම
- අයිතිකරුවන්ගේ වගකීම සීමාසහිත වීම
- කොටස් නිකුත් කිරීමෙන් ප්‍රාග්ධනය සම්පාදනය කර ගැනීම
- කොටස් පැවරීමේ හැකියාව
- කළමනාකරණය, අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයක් මගින් සිදු වීම

සීමාසහිත සමාගම්වල වාසි

- විශාල ප්‍රාග්ධනයක් රැස් කරගත හැකි වීම
- මහා පරිමාණ ව්‍යාපාර ආරම්භ කළ හැකි වීම
- දක්ෂ කළමනාකරුවන් බඳවා ගෙන ව්‍යාපාර කටයුතු කර ගෙන යාහැකි වීම
- කොටස්කරුවන්ගේ වගකීම සීමාසහිත වීම නිසා ආයෝජකයින් ආකර්ශනය කර ගත හැකි වීම
- කොටස්කරුවකුගේ මරණය හෝ ඉවත් වීම ව්‍යාපාරයේ පැවැත්මට හානියක් නොවීම
- ඉහළ මට්ටමක මානව සම්පත් ඒකරාශී කරගත හැකි වීම
- ව්‍යාපාරයට නීතිමය පුද්ගලභාවයක් තිබීම

සීමාසහිත සමාගම්වල සීමා

- නීතිමය බලපෑම දැඩි වීම
- ආරම්භ කිරීමට සංකීර්ණ වීම හා ඒ සඳහා ඉහළ පිරිවැයක් දැරිය යුතු වීම
- කොටස් සංඛ්‍යාව මත ඡන්ද බලය හිමි වීම නිසා සුළු කොටස්කරුවන්ට වැඩි බලයක් හිමි නොවීම
- ද්විත්ව බදු ගණනයකට හසු වීම
- විසුරුවා හැරීමක ද සංකීර්ණ වීම.

සමාගමක් සංස්ථාපනය කිරීම

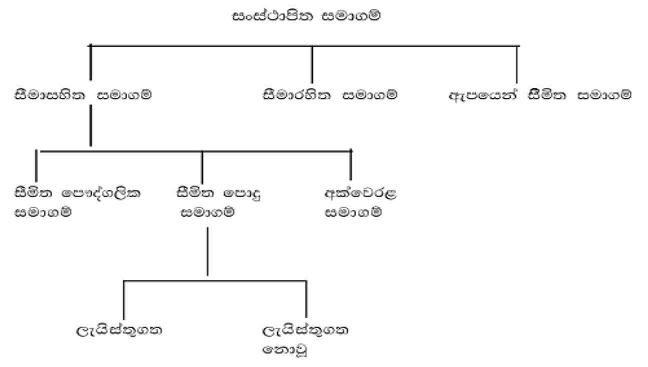
2007 අංක 07 දරණ සමාගම් පනත යටතේ සමාගම් රෙජිස්ට්‍රාර් වරයා මගින් සමාගම් සංස්ථාපනය සිදු කරයි.
එම ක්‍රියාපටිපාටිය වන්නේ,
1. සමාගමේ නම අනුමත කර ගැනීම
2. පහත සඳහන් ලියවිලි සමාගම් රෙජිස්ට්‍රාර්වරයා වෙත ඉදිරිපත් කිරීම
    - සමාගම ලියාපදිංචි කිරීමේ ඉල්ලුම් පත්‍රය
    - සමාගමේ සාංගමික ව්‍යවස්ථාවලිය
    - සමාගමේ අධ්‍යක්ෂවරයෙකු ලෙස ක්‍රියා කිරීමට එක් එක් ආරම්භක අධ්‍යක්ෂවරයාගේ කැමැත්ත දැක්වෙන ප්‍රකාශය
    - සමාගමේ ලේකම්වරයා ලෙස ක්‍රියා කිරීමට කැමති බවට ආරම්භකලේකම්වරයාගේ ප්‍රකාශය

අදාළ සියලු ලියවිලි නිවැරදි බවට තහවුරු වූ පසු හා නියමිත ගාස්තු ගෙවීමෙන්පසු සමාගම් රෙජිස්ට්‍රාර්වරයා **සංස්ථාපන සහතිකය** නිකුත් කරයි.

සාංගමික ව්‍යවස්ථාවලිය

සමාගමේ පරමාර්ථ, සමාගමේ කොටස් හිමියන්ගේ අයිතිවාසිකම් හා බැඳීම්,සමාගම් කළමනාකරණය හා පරිපාලනය සම්බන්ධ කරුණු ඇතුළත් කර සමාගමසංස්ථාගත කිරීම සඳහා සමාගම් රෙජිස්ට්‍රාර්වයා වෙත යැවිය යුතු වැදගත් මලියවිල්ල සාංගමික ව්‍යවස්ථාවලිය වේ.

2007 අංක 07 දරණ සමාගම් පනතට අනුව සංස්ථාපනය කළ හැකි සමාගම් වර්ග



සීමා සහිත සමාගම්

කොටස්කරුවන් මිල දී ගත් කොටස් වෙනුවෙන් ගෙවූ හෝ ගෙවීමට බැඳී සිටින වටිනාකමට පමණක් ඔවුන්ගේ වගකීම සීමා වන සමාගම් වේ.

සී/ස පෞද්ගලික සමාගම්

කොටස් හෝ වෙනත් සුරැකුම්පත් ප්‍රසිද්ධියේ නිකුත් කිරීමට අවසර නොමැති, අවම කොටස්කරුවන් සංඛ්‍යාව එකක් හා උපරිම සංඛ්‍යාව 50 ක් වන සමාගම් වේ.
සමාගමේ නම සඳහන් කරනවිට සමාගම යන පදයට පූර්වයෙන් ‘‘පුද්ගලික’’ යන පදය යෙදිය යුතුයි.

සීමාසහිත පෞද්ගලික සමාගමක ලක්ෂණ

- අවම කොටස්කරුවන් සංඛ්‍යාව එකක් වන අතර උපරිම සංඛ්‍යාව 50ක් වේ. මෙම උපරිම ප්‍රමාණයට සමාගමේ සේවකයින් වන කොටස්කරුවන්අයත් නොවේ.
- අවම අධ්‍යක්ෂවරු සංඛ්‍යාව එකකි.
- සමාගමේ කොටස් ප්‍රසිද්ධියේ නිකුත් කිරීම කළ නොහැකි ය.
- ණය ගෙවීමේ හැකියාව පිළිබඳ පරීක්ෂණයකින් තොර ව සියලු ම කොටස්කරුවන්ගේ කැමැත්ත මත ලාභාංශ බෙදාහැරිය හැකි ය.
- නෛතික පුද්ගලභාවයක් ඇත.
- සමාගම නමින් බදු ගෙවයි.
- වගකීම සීමිතයි.
- ගිණුම්තැබීම හා විගණනය අනිවාර්යවේ.

සිමාසහිත පොදු සමාගම්

කොටස් හා ණයකර ප්‍රසිද්ධියේ මහජනයාට නිකුත් කිරීමට අවසර ඇති, අවමකොටස්කරුවන් සංඛ්‍යාව එකක් හා උපරිමය සීමාවක් නොමැති සමාගම් සීමිතපොදු සමාගම් ලෙස හැඳින්විය හැකි ය.

සිමාසහිත පොදු සමාගමක ලක්ෂණ

- අවම කොටස්කරුවන් සංඛ්‍යාව එක් අයෙකු වීම හා උපරිමය පිළිබඳ සීමාවක් නොමැති වීම
- අවම අධ්‍යක්ෂවරු සංඛ්‍යාව දෙදෙනෙකු වීම
- කොටස් හෝ වෙනත් සුරැකුම්පත් ප්‍රසිද්ධියේ නිකුත් කළ හැකි විම
- කොටස්කරුවන්ට ලාභාංශ ගෙවීමට පෙර ණය ගෙවීමේ හැකියාව පිළිබඳ පරීක්ෂණයක් කළ යුතු වීම
- නෛතික පුද්ගලභාවයක් ඇත.
- සමාගම නමින් බදු ගෙවයි.
- වගකීම සීමිතයි.
- ගිණුම්තැබීම හා විගණනය අනිවාර්යවේ.

ලැයිස්තුගත පොදු සමාගම් (මිල කළ සමාගම්)

කොළඹ කොටස් හුවමාරුවේ ලැයිස්තුගත වූ පොදු සමාගම් මිල කළ(ලැයිස්තුගත) සමාගම් ලෙස හැඳින්වේ.
නිදසුන් : DFCC bank PLC සෙලින්කෝ පී එල්

සීලැයිස්තුගත නොවූ සමාගම් (මිළ නොකළ සමාගම්)

කොළඹ කොටස් හුවමාරුවේ ලැයිස්තුගත නොවූ සමාගම් මිලලැයිස්තුගත නොවූ සමාගම් ලෙස හැඳින්වේ.

නිදසුන් : සිලෝන් බිස්කට් කම්පැනි ලිමිටඩ්, සිමාසහිත මැලිබන් බිස්කට් සමාගම

අක්වෙරල සමාගම්

යම් රටක සමාගමක් ලෙස සංස්ථාපනය කර, එම රටින් පිටත ව්‍යාපාරික කටයුතු සිදු කරන සමාගම් අක්වෙරළ සමාගම් ලෙස හැඳින්වේ.

එසේ ම, වෙනත් රටක සංස්ථාපනය කරන ලද සීමිත සමාගමක් ශ්‍රී ලංකාවේලියාපදිංචි කර වෙනත් රටක ව්‍යාපාරික කටයුතු සිදු කරයි නම්, ඒවා ද අක්වෙරළසමාගම් වේ.
නිදසුන් : සන්රෙකෝ මැරීන් සමාගම, ඒෂියා ෆැසිපික් සමාගම

සීමාරහිත සමාගම්

සාංගමික ව්‍යවස්ථාවලියේ සඳහන් පරිදි කොටස්කරුවන්ට නිකුත් කරන ලද කොටස්වල වටිනාකමට ඔවුන්ගේ වගකීම සීමා නොවන සමාගම් සීමා රහිත සමාගම් වේ.

ඇපයෙන් සීමිත සමාගම්

කොටස් නිකුත් කිරීමක් සිදු නොකරන, සාමාජිකයින්ගේ වගකීම සාංගමික ව්‍යවස්ථාවලියේ සඳහන් කර ඇති ඇප වටිනාකමට සීමා වන සමාගම් වේ.
නිදසුන් : කොළඹ ව්‍යාපාර වස්තු හුවමාරු (ඇපකාර සමාගම)

ඇපයෙන් සීමිත සමාගමක ලක්ෂණ

- කොටස් නිකුත් කිරීමක් සිදු නොකිරීම
- සාංගමික ව්‍යවස්ථාවලියේ එක් එක් සාමාජිකයා විසින් සමාගම ඈවරකිරීමකදී දායක විය යුතු ප්‍රමාණය සඳහන් කළ යුතු වීම
- අවම වශයෙන් සාමාජිකයින් දෙදෙනෙකුවත් සිටිය යුතු වීම හාඋපරිමය පිළිබඳ සීමාවක් නොවීම
- පොදු පරමාර්ථ පෙරදැරි කර ගෙන ආරම්භ කිරීම
- සමාගමේ ලාභ බෙදාහැරීමක් නොකිරීම

විදේශීය සමාගම්

ශ්‍රී ලංකාව තුළ ව්‍යාපාර ස්ථානයක් පිහිටුවා ඇති නමුත් ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත සංස්ථාපනය කර ඇති සමාගමක් විදේශීය සමාගමක් වේ.
මේවා ආරම්භ කර මසක් ඇතුළත ලියාපදිංචි කල යුතුය.

සමූපකාර ව්‍යාපාරය

‘‘සිය ආර්ථික, සාමාජීය හා සංස්කෘතික ම ය අවශ්‍යතා හා අපේක්ෂා ඉටු කර ගැනීම උදෙසා ස්වේච්ඡාවෙන් එක්සත් වූ පුද්ගලයින්ගේ ස්වාධීන සංගමයක් මෙන් ම, සාමූහික අයිතිය සහිත ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ලෙස පාලනය වන ව්‍යාපාරයකි’’

-ජාත්‍යන්තර සමුපකාර සංවිධානය-

සමුපකාර ව්‍යාපාරයේ සුවිශේෂී ලක්ෂණ

- ස්වාධීන සංවිධානයක් වීම
- ස්වේඡාවෙන් එක් වූ පුද්ගල සමූහයක් සිටීම
- සාමාජිකයින්ගේ සාමූහික අයිතිය
- පොදු අවශ්‍යතා හා අපේක්ෂාවලින් යුතු වීම
- ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාලනය සහිත ව්‍යාපාරයක් වීම
- කොටස්වල අගය වෙනස් නොවී පැවතීම
- එක් සාමාජිකයෙකුට එක් ඡන්දයක් පමණක් හිමිවීම
- උපයන අතිරික්තය සාමාජිකයා සමිතිය සමග කළ ගනුදෙනුවල වටිනාකම අනුව සාමාජිකයින්ට ලබා දීම
- ලාභය මූලික අරමුණ නොවීම

1995 මැන්චෙස්ටර් සමුළු සංවිධානය විසින් ප්‍රකාශයට පත් කල සමුපකාර ප්‍රතිපත්ති

- ස්වේච්ඡා හා විවෘත සාමාජිකත්වය
- ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සාමාජික පාලනය
- සාමාජික ආර්ථික සහභාගිත්වය
- ස්වෛරීභාවය හා නිදහස
- සමුපකාර අධ්‍යාපනය පුහුණුව හා තොරතුරු ලබා දීම
- ප්‍රාදේශීය, ජාතික හා ජාත්‍යන්තර වශයෙන් සමුපකාර සමිති අතරසහයෝගීතාව
- සමාජය පිළිබඳ සැලකිලිමත් වීම

සමුපකාර ව්‍යාපාරයේ වාසි

- සමුපකාර සමිතියක් ඇරඹීම පහසු වීම, 10 දෙනෙකු එකතු වී පහසුවෙන්හා අඩු මුදලකින් ඇරඹිය හැකි වීම
- ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාලනයක් පැවතීම
- අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ හා සේවා සාධාරණ මිලට සැපයීම
- විවිධ ක්ෂේත්‍රවල ව්‍යාපාරික කටයුතු කළ හැකි වීම
- අන්‍යොන්‍ය සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීම
- සමිතිය උපයන අතිරික්තය සාමාජිකයින් සතු කිරීම හෙවත් අනුග්‍රාහකප්‍රතිගෙවීම

සමුපකාර ව්‍යාපාරයේ සීමා/ අවාසි

- මූල්‍ය සම්පාදන මාර්ග සීමිත වීම
- සමුපකාර ප්‍රතිපත්ති මත ම පිහිටා කටයුතු කිරීමට සිදු වීම
- සීමිත කාලයක් පමණක් විවෘත ව පැවතීම
- රාජ්‍ය අංශයේ මැදිහත් වීම සිදු වීම
- ණයට භාණ්ඩ අලෙවි කිරීමක් සිදු නොවීම
- කළමනාකරණ මණ්ඩලය ඡන්දයෙන් තෝරා පත්වන නිසා බොහෝවිට කාර්යක්ෂම නොවීම

සමුපකාර ව්‍යාපාර ලියාපදිංචි කිරීමේ ක්‍රියාපටිපාටිය

ශ්‍රී ලංකාවේ සමුපකාර සමිති ලියාපදිංචි කිරීම, 1972 අංක 5 දරණ සමුපකාර සමිති පනත යටතේ සමුපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ,සමුපකාර සංවර්ධන කොමසාරිස්වරයා මගින් අදාළ පළාත් සභාවේ සමුපකාර සංවර්ධන කොමසාරිස් යටතේ සිදු කෙරේ.

සමුපකාර සංවර්ධන කොමසාරිස් වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතු ලියවිලි වන්නේ,

- අයදුම් පත්‍රය
- අතුරු ව්‍යවස්ථාවේ පිටපත් දෙකක්
- යෝජිත ආර්ථික කටයුතුවල යෝග්‍යතාව දැක්වෙන වාර්තාවක්
- සමුපකාර සමිතිය ලියාපදිංචිය සඳහා වූ යෝජනාව සම්මත වූ මහ සභා රැස්වීමේ වාර්තාව
- ඉල්ලුම් පත්‍රයට අත්සන් තැබූ සාමාජිකයින් සාමාජික ගාස්තු ගෙවනලද බවටත්, එකී මුදල් කාරක සභාවේ භාරකාරීත්වයෙහි පවතින බවටත් කාරක සභාවේ සහතිකයක්
- සමිතිය පිහිටි ලිපිනයට ලඟා විය හැකි මාර්ගය දක්වන සටහනක්

සමුපකාර ව්‍යාපාරයේ ප්‍රවණතා

- ස්වයංසේවා වෙළෙඳසැල් අරඹීම හා වෙළෙඳ සැල් නවීකරණය කිරීම නිදසුන් : කෝප් සිටි, කෝප් සුපර්
- නව ව්‍යාපාර ක්ෂේත්‍රවලට පිවිසීම නිදසුන් : සමුපකාර රක්ෂණය, ඉන්ධන පිරවුම්හල්
- ජංගම වෙළෙඳපොළවල් ඇරඹීම
- විද්‍යුත් ගෙවීමේ ක්‍රම භාවිත කිරීම

සමුපකාර ව්‍යාපාරයේ උන්නතිය සඳහා යෝජනා

- සමුපකාර විවෘත ව තබන වේලාවන් දීර්ඝ කිරීම
- ණයට භාණ්ඩ අලෙවි කිරීම සම්බන්ධ ව අවධානය යොමුකිරීම
- කළමනාකරණ මණ්ඩලය සඳහා දක්ෂ පළපුරුදු, කාර්යක්ෂම පිරිසක් තෝරාගැනීම
- විවිධ ප්‍රවර්ධන උපක්‍රම භාවිත කිරීම
- ස්වයංසේවා වෙළෙඳසැල් තවදුරටත් ව්‍යාප්ත කිරීම
- පාරිභෝගික ආකර්ෂණය සඳහා වෙළෙඳසැල දර්ශනීය ලෙෂ සකස් කිරීම
- සාමාජික ප්‍රතිලාභ වැඩි කිරීම
- නව සාමාජිකයන් බඳවා ගැනීමට වැඩපිළිවෙලක් සැකසීම
- පාරිභෝගික සේවා සැපයීම සඳහා නවීන තාක්ෂණික ක්‍රමභාවිත කිරීම

වරලත් ව්‍යාපාර

කිසියම් භාණ්ඩයක් හෝ සේවාවක් සපයන ව්‍යාපාර ආයතනයක්, එම භාණ්ඩයහෝ සේවාව නිශ්චිත වෙළෙඳපොළ ප්‍රදේශයක අලෙවි කිරීමට තවත් ව්‍යාපාරආයතනයකට අවස්ථාව දීමට යොදා ගන්නා ව්‍යාපාර සංවිධාන ක්‍රමය වරලත්ව්‍යාපාර (Franchises) ලෙස හඳුන්වයි.

වරලත් ව්‍යාපාරයට සම්බන්ධ පාර්ශව

1. වරලත් හිමියා:- සිය වෙළෙඳ නාමය යටතේ භාණ්ඩ විකිණීමට වෙනත් ව්‍යාපාරවලට අවසර දෙන ආයතනය
2. වරලත් ලාභියා :- අවසර ලබා ගත් ආයතනය

වරලත් ගිවිසුම

වරලත් ව්‍යාපාර ආරම්භ කිරීමේ දී වරලත්ලාභියා හා වරලත්හිමියා අතර ඇති වනගිවිසුමවරලත් ගිවිසුම

ගිවිසුමේ අඩංගු කරුණු

- ව්‍යාපාරය පවත්වා ගෙන යාමට අදාළ නීතිරීති
- වරලත්හිමියා විසින් සපයන සේවා සහ මූල්‍ය කොන්දේසි
- වරලත්ලාභියා විසින් ගෙවිය යුතු මූලික ගාස්තුව හා මාසික ව ගෙවිය යුතු පුරස්කාර

වරලත්හිමියා විසින් වරලත්ලාභියාට සපයන පහසුකම්

- සිය වෙළෙඳ නාමය භාවිතයට අවසර දීම
- කළමනාකරණ පුහුණුව ලබා දීම
- අලෙවිකරණ සහාය ලබා දීම
- මූල්‍ය පහසුකම් ලබා දීම
- වෙළෙඳසැලේ නිමාව සකස් කර දීම
- නිෂ්පාදිතය හෙවත් භාණ්ඩ හා උපකරණ සැපයීම
- ශිල්පීය ඥානය ලබා දීම

වරලත්ලාභියා විසින් ඉටුකල යුතු කාර්යයන්

- වරලත්හිමියා පනවන කොන්දේසි අනුව කටයුතු කිරීමට එකඟ විම
- ප්‍රාග්ධනය ආයෝජනය කිරීම
- වරලත්හිමියාගෙන් හෝ ඔහු විසින් නිර්දේශ කරන ලද සැපයුම්කරුවන්ගෙන් පමණක් භාණ්ඩ මිල දී ගැනීම
- වරලත්හිමියාට ගිවිසගත් පරිදි ගාස්තු ගෙවීම

වරලත් ක්‍රමයෙන් වරලත් හිමියාට ලැබෙන වාසි

- ඔහුගේ ම ආයෝජනයකින් තොර ව ව්‍යාපාරය පුළුල් කිරීමට හැකියාව ලැබීම
- ප්‍රචාරණ වියදම් වරලත්ලාභියා සමග බෙදාගත හැකි වීම
- වරලත්ලාභියාගේ ආයෝජනයෙන් ප්‍රතිලාභ ලැබිය හැකි වීම
- වරලත්ලාභියාගේ කාර්යක්ෂමතාව මත නිරායාසයෙන් ම ප්‍රතිලාභ ලැබිය හැකි වීම
- වරලත්ලාභියා මගින් පෝෂණය වීම

වරලත් ක්‍රමයෙන් වරලත් ලාභියාට ලැබෙන වාසි

- වරලත්හිමියාගේ කීර්තිනාමය මත විශාල වෙළෙඳපොළක් ලබාගත හැකිවීම
- අසාර්ථක වීමේ ප්‍රවණතාව අඩු වීම
- ජනප්‍රිය වෙළෙඳනාම නිසා ප්‍රචාරණය පහසු වීම
- වරලත්හිමියාගේ කළමනාකරණ පුහුණුව ලැබීම
- වරලත්හිමියාගේ මූල්‍ය පහසුකම් ලැබීම
- අමුද්‍රව්‍ය අවම මිලකට ලබාගත හැකි වීම

වරලත් ක්‍රමයෙන් වරලත් හිමියාට ලැබෙන අවාසි

- වරලත්ලාභීන් අසාර්ථක වීමෙන් මොහුට ද ලාභ අඩු විය හැකි වීම
- වරලත්ලාභියාගේ අහිතකර ක්‍රියාකලාප වරලත්හිමියාගේ කීර්තිනාමයකෙරෙහි බලපෑ හැකි වීම
- වරලත්ලාභීන් උපයන ලාභයෙන් වැඩි කොටසක් ඔවුන් විසින් ම රඳවාගැනීම

වරලත් ක්‍රමයෙන් වරලත් ලාභියාට ලැබෙන අවාසි

- වරලත්හිමියාගේ පාලනයක් ඇති නිසා වරලත්ලාභියාට පූර්ණ ස්වාධීනත්වයක්හිමි නොවීම
- වරලත් ව්‍යාපාර ක්‍රමය ලබා ගැනීමට විශාල පිරිවැයක් දැරීමට සිදු වීම
- ලාභය පිළිබඳ අවිනිශ්චිත තත්ත්වයක් පැවතිය හැකි වී
- වරලත්හිමියාගේ කීර්තිනාමය මත රැඳෙන නිසා ආයෝජන පිළිබඳඅවදානමක් පැවතීම
- වරලත් ගිවිසුමට අනුව කටයුතු කිරීමට සිදු වන නිසා වරලත්ලාභියා දැඩි පීඩනයකට හසු වීම

වරලත් ව්‍යාපාර වර්ග

1. නිෂ්පාදිත වරලත් ව්‍යාපාර

වරලත්හිමියාගේ වෙළෙඳ ලකුණු සහිත භාණ්ඩ ඔහුගෙන් මිලට ගෙන නැවත විකිණීමට වරලත්ලාභියාට අයිතිය පැවරෙන වරලත් ව්‍යාපාර වේ. නිදසුන් :ඛණිජ තෙල් විකිණීමේ අලෙවිසැල්(IOC ඉන්ධන පිරවුම්හල්)

2. නිෂ්පාදන වරලත් ව්‍යාපාර

වරලත්හිමියාගේ වෙළෙඳ ලකුණු යටතේ භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කර බෙදාහැරීමට වරලත්ලාභියාට අයිතිය පැවරෙන වරලත් ව්‍යාපාර වේ. නිදසුන් :කොකා කෝලා, පෙප්සිකෝලා

3. ව්‍යාපාර ක්‍රමය සඳහා වූ වරලත් ව්‍යාපාර

වරලත්හිමියාගේ නමින් හා ක්‍රමය යටතේ ව්‍යාපාරය පවත්වා ගෙන යාමට වරලත්ලාභියාට අයිතිය පැවරෙන වරලත් ව්‍යාපාර වේ. නිදසුන්:Mc Donalds . KFC, Pitzza Hut වැනි නිෂ්පාදිත ආහාර සපයන වෙළෙඳ ආයතන

ව්‍යාපාර සංයෝජන

සමාගම් දෙකක් හෝ කිහිපයක් එකට එකතු වී කටයුතු කිරීම ව්‍යාපාරසංයෝජනය ලෙස හැඳින්විය හැකි

සංයෝජනය වන ආකාර

1. ඒකාබද්ධ වීම(Mergers /Amalgamation)

- ඒකාබද්ධවීමක දී වෙන් වෙන් ව පැවති සමාගම් දෙකක් හෝ කිහිපයක් තනි ව්‍යාපාරයක් බවට පරිවර්ථනය වේ.
- එය එක් සමාගමක් අනෙක් සමාගමේ වත්කම් හා වගකීම් මිලට ගැනීමෙන්හෝ සංයෝජනය වන සමාගම්වල පැවති ව්‍යාපාර කටයුතු නිම කර ඒඅනුව නව සමාගමක් පිහිටුවීමෙන් කළ හැකි ය.

Dinesha Kuruwitaarachch

2. අත්පත් කර ගැනීම (Acquisition)

- අත්පත්කර ගැනීමක දී එක් සමාගමක් විසින් අනෙක් සමාගමේ සාමාන්‍යකොටස් ප්‍රාග්ධනයෙන් වැඩි ප්‍රමාණයක් මිලට ගැනීම සිදු වේ. කොටස්මිලට ගන්නා සමාගමට පාලන බලය හිමි වේ.

සංයෝජන ක්‍රම

1. තිරස් සංයෝජන

එක සමාන ව්‍යාපාර කටයුතුවල යෙදී සිටින සමාගම් දෙකක් හෝ කිහිපයක්ඒකාබද්ධ වීම තිරස් සංයෝජන වේ.
නිදසුන්:- සපත්තු නිෂ්පාදන කරන සමාගම් දෙකක් එකට ඒකාබද්ධ වීම.

2. සිරස් සංයෝජන

කිසියම් නිෂ්පාදිතයක යෙදෙන ව්‍යාපාර දාමයේ විවිධ අවස්ථාවල යෙදී සිටින සමාගම් කිහිපයක් ඒකාබද්ධ වීම සිරස් සංයෝජනය වේ.
නිදසුන:- සපත්තු නිෂ්පාදන සමාගමක්, හම් නිෂ්පාදනය කරන සමාගමක් හාසපත්තුඅලෙවිකරණ සමාගමක්, සමග සංයෝජනය වීම

3. විෂම සංයෝජන

එක සමාන නොවන වෙනස් වර්ගවල ව්‍යාපාර, සංයෝජනය වීම විෂම සංයෝජනය වේ.
නිදසුන්:- සපත්තු නිෂ්පාදන සමාගමක්, බිස්කට් නිෂ්පාදන සමාගමක් සමග සංයෝජනය වීම.

රාජ්‍ය අංශයේ ව්‍යාපාර

රජය හෝ පළාත් පාලන ආයතනයක් විසින් පවත්වා ගෙන යන හා පාලනයකෙරෙන සියලු ම ව්‍යාපාර රාජ්‍ය අංශයේ නැතහොත් පොදු අංශයේ ව්‍යාපාරලෙස සැලකේ.

රජය ව්‍යාපාර කටයුතු පවත්වාගෙන යාමට හේතු

- පෞද්ගලික අංශය විසින් අහිතකර ලෙස ලාභ ඉපයීම වැනි වෙළෙඳ පොළතත්ත්ව පාලනය කිරීමට
- ඒකාධිකාරී ආයතන බිහි වීම වැළැක්වීමට
- ජාතියේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් පවතින යම් යම් ව්‍යාපාර ක්ෂේත්‍ර පවත්වාගෙන යාමට
- පොදු ජනතාවට සාධාරණ මිලකට අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ හා සේවා සැපයීමට
- රජයේ සැලැස්මක් හා පාලනයක් යටතේ ව්‍යාපාර කටයුතු සිදු වනබැවින් සම්පත් නාස්තිය අවම කර ගැනීමට
- ලාභ නොමැති, පෞද්ගලික අංශය අත නොගසන වැදගත් මහා පරිමාණසංවර්ධන යෝජනා ක්‍රම පවත්වා ගෙන යාමට

රාජ්‍ය අංශයේ ව්‍යාපාර සංවිධාන වර්ග

- රාජ්‍ය සංස්ථා /ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩල
- රජයේ දෙපාර්තමේන්තු
- රාජ්‍ය සමාගම්
- පළාත් සභා හා පළාත් පාලන ආයතන යටතේ ඇති ව්‍යාපාර

රාජ්‍ය සංස්ථාවක පහත ලක්ෂණ

- විශේෂ හෝ පොදු පනතක් යටතේ සංස්ථාපනය කිරීම
- නෛතික පුද්ගලභාවයක් හිමි වීම
- පූර්ණ අයිතිය හෝ වැඩි අයිතියක් රජය සතු වීම
- රජය විසින් පත් කරන අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයකින් පාලනය කිරීම
- රාජ්‍ය ණය, ලාභාංශ ප්‍රති ආයෝජන, මහජනතාව ණය ප්‍රාග්ධනයට දායක කර ගැනීම ආදියෙන් ප්‍රාග්ධනය සම්පාදනය කර ගැනීම
- අවම මිලකට ජනතාවට කාර්යක්ෂම සේවාවක් සැපයීම ප්‍රධාන අරමුණ වීම

රාජ්‍ය සංස්ථා මණ්ඩල, අධිකාරිය, ආයතනය, සභාව, කාර්යාංශය ආදී විවිධ නම්වලින් හැඳින්වේ.

රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවක ලක්ෂණ

- අමාත්‍යාංශයක් යටතේ රජයේ සෘජු පාලනයට යටත් වීම
- ආයතන සංග්‍රහය, මුදල් රෙගුලාසි ආදී රජයේ ප්‍රතිපත්තිවලට අනුව ම කටයුතු කළ යුතු වීම
- බොහෝ විට සේවා සැපයීමේ නිරත ආයතන වීම
- දෙපාර්තමේන්තුවක් නීතිය ඉදිරියේ පුද්ගලයෙකු වශයෙන් පිළිනොගන්නා නමුත් දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානියාගේ නිල නාමයෙන් නීතිය ඉදිරියේ පෙනීසිටිය යුතු වීම
- රජයේ වාර්ෂික අයවැය ලේඛනය මගින් අවශ්‍ය අරමුදල් ප්‍රතිපාදනය කිරීම

රාජ්‍ය සමාගමක ලක්ෂණ.

- සමාගම් පනත යටතේ සංස්ථාපනය කර ඇති සීමිත පොදු සමාගමක්වීම
- සමාගමේ මුළු ප්‍රාග්ධනයෙන් 51% ට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් රජය හෝ රජයේ ආයතන සතු වීම

නිදසුන් :° ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සමාගම,° සීමාසහිත ලංකා පොස්පේට් සමාගම,° ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් සමාගම,° සී/ස ලිට්‍රෝ ගෑස් සමාගම, ŸState Trading Company

පළාත් පාලන ආයතන යටතේ පවතින ව්‍යාපාරවල ලක්ෂණ

- පළාත් සභා, නගර සභා, ප්‍රාදේශීය සභා යටතේ පවත්වා ගෙන යාම
- අයිතිය ඒ ඒ පළාත් පාලන ආයතනයට හිමි වීම
- අවශ්‍ය අරමුදල් පළාත් පාලන ආයතන විසින් හෝ මධ්‍යම රජයෙන් සපයනු ලැබීම
- පරිපාලනය පළාත් පාලන අධිකාරීන් විසින් සිදු කිරීම

සැකසුම
දිනූෂ කුරුවිටආරච්චි
B.COM (Acc & Fin) SP

Dinusha Kuruwitaarachchi